



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 210 del 03/08/2026

OGGETTO: Approvazione schema di accordo di collaborazione per la gestione dei cani e dei gatti vaganti incidentati, feriti o comunque necessitanti di cure veterinarie specialistiche urgenti

L'anno duemilaventisei, addì tre, del mese di Agosto alle ore 13:20, si è riunita presso la relativa sede, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Il Sindaco MURONE MARIO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
Il Sindaco	MURONE MARIO	Si
L'Assessore	CARDAMONE MICHELANGELO	Si
L'Assessore	AMICARELLI DONATELLA	Si
L'Assessore	GIAN TURCO GENNARO	Si
L'Assessore	NARDO MARIA	No
L'Assessore	PARADISO TRANQUILLO	Si
L'Assessore	PIRELLI SALVATORE	Si
L'Assessore	SPINELLI ANNALISA	Si

Presenti n° 7 Assenti n° 1

Partecipa Il Segretario Generale Avv. PROVENZANO SIMONA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza Il Sindaco MURONE MARIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

L'Assessore delegato,

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
- l'art.4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- l'art. 43 dello statuto comunale;
- l'art. 15 della Legge n.241/1990;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.197 del 06/06/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 227 del 29/08/2025 avente ad oggetto "Variazione al PIAO 2025-2027. Approvazione modifica alla sottosezione 3.3 Allegato 4. Programmazione Triennale Fabbisogni del Personale";
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.149 del 22/05/2026;

Attesa la competenza generale e residuale della Giunta Comunale per tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati espressamente dalla legge al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n.267/2000;

Vista l'istruttoria predisposta dal Dirigente del Settore Tecnico Servizio Ambiente

**propone alla Giunta Comunale
l'adozione del presente provvedimento**

Premesso che:

- il Comune di Lamezia Terme e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro sono fortemente interessati al benessere degli animali anche con riferimento a quelli che sono stati coinvolti in incidenti o che hanno subito ferite;
- sul territorio comunale si verificano casi di rinvenimento di cani e gatti vaganti, feriti, malati o traumatizzati a seguito di sinistri stradali, per i quali occorre garantire un immediato intervento di primo soccorso e stabilizzazione medica;
- tali situazioni richiedono interventi tempestivi e coordinati tra il Comune di Lamezia Terme ed il Servizio Veterinario Provinciale di Catanzaro;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. 67 del 20 marzo 2018 all'art. 2 prevede, al fine di poter garantire le attività sanitarie sui cani e gatti randagi nell'ottica di una corretta razionalizzazione delle risorse, su formale proposta dei Direttori Generali delle ASP regionali e successiva ratifica della Conferenza/Assemblea dei Sindaci, per la provincia di Catanzaro la realizzazione di n.1 canile sanitario ubicato in area baricentrica rispetto al territorio della provincia, facilmente raggiungibile tramite viabilità ordinaria;
- nelle more di realizzazione della struttura sanitaria di cui al punto precedente le amministrazioni coinvolte (Comune di Lamezia Terme e ASP di Catanzaro) intendono garantire, fermo restando le rispettive competenze, una collaborazione tra le parti per la gestione di cani e gatti in caso di incidenti, ferite o quando necessitano di cure veterinarie specialistiche urgenti;

Considerato che:

- la mancata realizzazione del canile sanitario provinciale sta generando molteplici problematiche inerenti la gestione dei cani e dei gatti vaganti incidentati, feriti o comunque necessitanti di cure veterinarie specialistiche urgenti;
- per risolvere definitivamente le problematiche di cui al punto precedente, nelle more di realizzazione del canile sanitario provinciale, è necessario procedere con l'individuazione di

- idonee strutture sul territorio provinciale, anche private, in possesso dei requisiti strutturali minimi previsti dalla normativa vigente, da utilizzarsi anche come canile sanitario di riferimento;
- una collaborazione istituzionale tra Comune di Lamezia Terme e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro consente di definire procedure operative condivise, assicurando tempestività negli interventi ed un migliore utilizzo delle risorse disponibili;
 - la collaborazione tra gli enti pubblici rappresenta uno strumento efficace per perseguire finalità di interesse pubblico, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Considerato inoltre che, nelle more della realizzazione del canile sanitario provinciale previsto dal DCA n. 67/2018, risulta necessario individuare soluzioni organizzative idonee a garantire la continuità del servizio;

Dato atto che:

- è interesse comune delle parti coinvolte individuare una soluzione che, nelle more di realizzazione del canile sanitario provinciale, consenta di far fronte in modo adeguato alla necessità di intervento nei casi di gestione dei cani e dei gatti vaganti incidentati, feriti o comunque necessitanti di cure veterinarie specialistiche urgenti;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;

Visto lo schema di accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni redatto al fine di dare atto della volontà di predisporre di comune accordo e di regolare i rapporti tra gli Enti sottoscrittori;

Dato atto che, nelle more della realizzazione del canile sanitario provinciale, le parti, come indicato nell'accordo di collaborazione oggetto di approvazione, concordano:

- sulla necessità di avvalersi di una struttura medico-veterinaria privata in possesso di adeguati requisiti organizzativi, professionali e strumentali, idonea a garantire il servizio di pronto soccorso veterinario e di ricovero degli animali;
- che l'individuazione delle strutture idonee avverrà da parte dell'ASP competente, così come previsto dal D.C.A. n.67/2018, in quanto il Servizio Veterinario dell'ASP di Catanzaro deve esprimere apposito parere tecnico in ordine all'adequazione delle dotazioni professionali e strumentali;
- che l'avvio, la definizione e la gestione del contratto inerente la procedura di affidamento verranno espletati da parte del Comune di Lamezia Terme nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di servizi D.Lgs. n. 36/2023
- l'A.S.P. di Catanzaro dovrà supportare il Comune di Lamezia Terme nella stesura del disciplinare di affidamento per quanto di competenza;

Dato inoltre atto che:

- la spesa presunta per l'attuazione delle attività previste dall'accordo è stimata complessivamente in euro 30.000,00 da suddividere in fase di previsione in misura paritaria tra le parti, e pertanto in:
 - euro 15.000,00 euro a carico del Comune di Lamezia Terme;
 - euro 15.000,00 euro a carico dell'ASP di Catanzaro;

- nell'accordo oggetto di approvazione è specificato che il Comune di Lamezia Terme procederà all'avvio e alla definizione delle procedure di affidamento solo in seguito all'avvenuta trasmissione degli atti di impegno di competenza dell'ASP di Catanzaro;
- l'accordo di collaborazione prevede una durata pari a 3 anni dalla data di sottoscrizione con possibilità di rinnovo previo accordo espresso tra le parti;
- la copertura economico-finanziaria di competenza del Comune di Lamezia Terme verrà assicurata dalla disponibilità presente sul capitolo n.1571/0 fondo per l'ambiente piano dei conti 1.03.02.10.001 bilancio 2026-2028;
- per la copertura economico-finanziaria di competenza dell'ASP di Catanzaro, pari ad euro 15.000,00/anno dovrà essere istituito apposito capitolo di spesa e di entrata nel bilancio 2026-2028;
- il Comune di Lamezia anticiperà i costi derivanti dall'esecuzione del servizio e trasmetterà annualmente all'ASP di Catanzaro la rendicontazione delle spese sostenute, corredata dalla relativa documentazione giustificativa;
- la struttura veterinaria individuata dovrà fatturare al Comune di Lamezia Terme separatamente le prestazioni eseguite differenziando, così come previsto dal D.C.A. n.67/2018, le spese di struttura dalle spese sanitarie;
- l'A.S.P. di Catanzaro provvederà al rimborso della quota di propria competenza entro 30 giorni dalla ricezione della rendicontazione e previa verifica della documentazione prodotta così come previsto dal DCA n.67/2018;
- eventuali spese eccedenti l'importo annuo stimato saranno preventivamente concordate tra le parti mediante specifici atti autorizzativi;

Richiamata:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, ed in particolare l'art. 15 che prevede: al comma 1, che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- i Principi fondamentali della Costituzione italiana, in particolare, l'articolo 9;
- la Legge n. 281 del 14.08.1991 recante “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- la Legge Regionale della Calabria 3 ottobre 2023 n. 45 recante “Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”, recentemente aggiornata con legge regionale 18 marzo 2024, n. 14, (pubblicata sul Burc n. 60 del 19 marzo 2024), modificativa e integrativa nei componenti della neo istituita Autorità regionale per i diritti degli animali d'affezione e la corretta convivenza tra le persone e gli animali e il DCA n. 67 del 06.03.2018 recante "Revoca del DCA 32/2015: approvazione “Piano straordinario randagismo”.

Valutato necessario e doveroso approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra il Comune di Lamezia Terme e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.149 del D.Lgs.267/2000;

DELIBERA

Per le motivazioni evidenziate in narrativa che vengono integralmente richiamate ed approvate per costituire parte integrante della presente parte dispositiva:

1. di approvare lo schema di Accordo tra il Comune di Lamezia Terme e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, presente in atti, per la gestione dei cani e dei gatti vaganti incidentati, feriti o comunque necessitanti di cure veterinarie specialistiche urgenti;
2. di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione di cui al punto precedente apportando le modifiche non sostanziali necessarie alla piena definizione del contenuto;
3. di dare atto che la spesa pari ad euro 15.000,00 di competenza del Comune di Lamezia Terme, necessaria a dare attuazione alle finalità poste a base dell'accordo di collaborazione, trova copertura, per le annualità 2026-2028, sul capitolo n.1571/0 fondo per l'ambiente piano dei conti 1.03.02.10.001 bilancio 2026-2028;
4. di dare atto che la spesa pari ad euro 15.000,00 di competenza dell'ASP di Catanzaro, necessaria a dare attuazione alle finalità poste a base dell'accordo di collaborazione, troverà copertura, per le annualità 2026-2028, su specifico capitolo di spesa/entrata appositamente istituito rispetto al quale si demanda quanto di competenza al Dirigente del Settore Economico-Finanziario;
5. di dare atto che l'ASP provvederà al rimborso della quota di propria competenza entro 30 giorni dalla ricezione della rendicontazione e previa verifica della documentazione prodotta così come previsto dal DCA n.67/2018;
6. di dare atto che eventuali spese eccedenti l'importo annuo stimato saranno preventivamente concordate tra le parti mediante specifici atti autorizzativi;
7. di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico per l'attuazione dei successivi adempimenti di competenza;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L approvato con Decreto legislativo n.367 del 18/08/2000, per dare immediata esecuzione agli adempimenti successivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del Dgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 2197 del 29/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 29/07/2026.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli art. 49, comma 1, come modificato dall' art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 2197 del 29/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 29/07/2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 2197 del 29/07/2026;

Udita la relazione del proponente;

Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra

e, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
MURONE MARIO

Il Segretario Generale
Avv. PROVENZANO SIMONA